



CALANTHE
ESTRUCTURAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **CALANTHE ESTRUCTURAS S.A DE C.V.**, POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. **ANA KAREN DAVALOS VAZQUEZ**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"EL PRESTADOR"** Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **CAPITAL Y NEGOCIOS VMG S.A DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. **ISSAC VICTOR ALBARRAN CAMARENA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **"EL PRESTATARIO"** Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

A) Declara "EL PRESTADOR", a través de su representante legal:

1. Ser una persona moral debidamente constituida de conformidad con la legislación mexicana, así como se acredita con la póliza número 8,363 (OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES) de fecha del 17 (DIECISIETE) de febrero del año 2020 (DOS MIL VEINTE), ante la fe del Lic. Antonio Rodríguez López, Corredor Público número 42 (CUARENTA Y DOS) del Estado de Jalisco.
2. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para llevar a cabo el acto jurídico del presente instrumento, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 8,709 (OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE), con fecha del 08 (OCHO) de octubre del 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), otorgada ante la fe del licenciado Gabriel Villaléver García de Quevedo, Corredor Público número 65 del Estado de Jalisco y que estos no le han sido revocadas ni modificadas.
3. Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyente bajo la clave **CES2002177M2** ("C", "E", "S", DOS, CERO, CERO, DOS, UNO, SIETE, SIETE, "M", DOS).
4. Que cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
5. Se le informo a **"EL PRESTATARIO"** los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, objeto del presente contrato, así como las restricciones que, en su caso, son aplicables en la prestación del servicio.

Karen D.

B) Declara "EL PRESTATARIO", a través de su representante legal:

1. Ser una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes mexicanas según lo hace constar con la Escritura Pública número 3,982 (TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS) con fecha del 16 (DIECISEIS) de julio del 2015 (DOS MIL QUINCE), otorgada ante la fe del licenciado Adán Godínez Montes, Notario Público número 62 (SESENTA Y DOS) de Guadalajara, Jalisco.
2. Que el C. **ISSAC VICTOR ALBARRAN CAMARENA** es Representante Legal de "EL PRESTATARIO", y que cuenta con las facultades suficientes para representarla y obligarla conforme a los términos de este Contrato, y que estas se encuentran facultadas en la Escritura Pública número 38,452 (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS), de fecha del 01 (UNO) de septiembre del año 2023 (DOS MIL VEINTITRES) otorgada ante la fe del Licenciado Mario Enrique Camarena Obeso, Notario Público Titular número 28 (VEINTIOCHO) de Guadalajara, Jalisco.
3. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **CN150716GI6** ("C", "N", UNO, CINCO, CERO, SIETE, UNO, SEIS, "G", "I", SEIS).
4. Su domicilio se encuentra en la Avenida de Los Pinos número 440 (CUATROCIENTOS CUARENTA), en la Colonia Los Pinos, Código Postal 45120 (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE), en Zapopan, Jalisco.
5. Que requiere de los servicios que ofrece "EL PRESTADOR".

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – En virtud del presente contrato "EL PRESTADOR" se obliga a prestar a "EL PRESTATARIO" los servicios de consistentes en "EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN", "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES", "SERVICIO DE INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS", Y "SERVICIO DE CONSTRUCCION Y REMODELACIÓN DE BODEGAS".

Los trabajos resultantes de la prestación de servicios profesionales independientes antes referidos serán desarrollados, gestionados y/o desahogadas por **"EL PRESTADOR"** de acuerdo con un plan de actividades que para tal efecto acuerden las partes.

SEGUNDA. – Los lineamientos, el contenido y la prestación de los trabajos mencionados en la cláusula que antecede, por lo hace a las características solicitadas por **"EL PRESTATARIO"** estarán sujetas a la aprobación final de esta última.

No obstante, lo anterior, **"EL PRESTADOR"** desarrollara las actividades que por el presente instrumento se le encomienden en la forma, términos y con los materiales y/o herramientas que estime convenientes, de acuerdo a los conocimientos que, como profesional de la materia, ha adquirido y posee.

Karen D.
TERCERA. – Como resultado de la prestación del servicio pactado en este instrumento, **"EL PRESTATARIO"** se obliga a pagar a **"EL PRESTADOR"** la cantidad derivada de los servicios que en el momento que se facturará misma que será cubierta en una o varias exhibiciones, señalando como documento de acuerdo de pago de honorarios el recibo firmado por **"EL PRESTADOR"**.

[Signature]
CUARTA. – Se estipula que la vigencia del presente contrato será contando a partir del día **24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024**, misma que podrá prorrogarse, previo acuerdo entre partes.

QUINTA. – **"EL PRESTATARIO"** se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a **"EL PRESTADOR"** con el fin de que éste cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento.

SEXTA. – Las partes de común acuerdo convendrán los elementos necesarios que para el cumplimiento de las obligaciones materia de este instrumento deban efectuarse.

SÉPTIMA. – Durante la vigencia del presente contrato **“EL PRESTATARIO”** podrá comunicar a **“EL PRESTADOR”** sus comentarios relacionados con la prestación de los servicios objeto del presente contrato, tendientes a obtener los mejores resultados posibles respecto de los servicios objeto de este instrumento.

OCTAVA. – Las partes celebrarán reuniones periódicas con el fin de informar, evaluar y analizar los servicios prestados.

NOVENA. – Las partes de común acuerdo, podrán establecer las modificaciones en el contenido del presente contrato que estimen pertinentes.

DÉCIMA. – En caso de que **“EL PRESTADOR”** incumpla con la obligación de prestar los servicios convenidos en el presente instrumento, **“EL PRESTATARIO”** tendrá derecho a rescindir el presente contrato, notificando por escrito tal situación a **“EL PRESTADOR”**.

DÉCIMA PRIMERA. – **“EL PRESTADOR”** se obliga a no divulgar ninguno de los aspectos de los negocios de **“EL PRESTATARIO”**, ni proporcionara a terceras personas, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que observe de **“EL PRESTATARIO”** y no en el desarrollo de sus actividades y no mostrará a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, bitácora, estados de cuenta y demás materiales e información que le proporcione **“EL PRESTATARIO”** o que prepare o formule con relación a sus servicios.

DÉCIMA SEGUNDA. – **“EL PRESTADOR”** se obliga a no obstante la rescisión del presente contrato, a no divulgar ni a servirse personalmente de los negocios de **“EL PRESTATARIO”**, que fueren de su conocimiento con motivo de la relación de trabajo ni a proporcionar a terceros la información y documentos señalados en la cláusula que antecede. Para el caso contrario **“EL PRESTADOR”**, quedara sujeto a la responsabilidad civil por daños y perjuicios que causare a **“EL PRESTATARIO”**, así como a las sanciones de carácter penal a que se hiciere acreedor.

DÉCIMA TERCERA. – Ambas partes contratantes declaran que respecto a las obligaciones y derechos que mutuamente les corresponde en sus respectivas calidades de empresa y que no hayan sido motivo de cláusula expresa en el presente contrato, se podrá añadir en un anexo presente previo convenio entre las partes.

DÉCIMA CUARTA. – Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes en el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios, presentes o futuros, o por cualquier otra causa que pudiera corresponderles.

Leído que fue este documento e impuestos de su contenido, lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a **los 24 (veinticuatro) días del mes de noviembre del año 2023 (dos mil veintitrés).**

“EL PRESTADOR”



Karen D.



ANA KAREN DAVALOS VAZQUEZ
En representación de
CALANTHE ESTRUCTURAS S.A DE C.V

“EL PRESTATARIO”



ISSAC VICTOR ALBARRAN CAMARENA
En representación de
CAPITAL Y NEGOCIOS VMG S.A
DE C.V

